

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 459/2530	บริษัทเงินทุนเอเชียธนกิจ จำกัด	โจทก์
	เจ้าหนี้	โจทก์
	พลโทพระยาศลวิธานนิเทศ	โจทก์
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงเด่นฟ้าการไฟฟ้า	
	กับพวก	
		จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94

ก่อนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ จำเลยที่ 3 ขอยืมเงินจากเจ้าหนี้ และมอบเช็คให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้โดยไม่ได้ลงวันที่ส่งจ่าย ถือว่ามูลแห่งหนี้ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่จำเลยที่ 3 รับเงินไปและมอบเช็คให้แก่เจ้าหนี้ยึดถือไว้วันที่ที่เจ้าหนี้ลงในเช็คเป็นเพียงวันที่กำหนดจ่ายเงินตามเช็คที่เกิดจากมูลหนี้เดิมเท่านั้น หนี้ตามเช็คเกิดขึ้นก่อนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เจ้าหนี้มีสิทธิขอรับชำระหนี้ได้ตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย มาตรา 94.(ที่มา-สงเสริม)

คดีสืบเนื่องมาจากคดีล้มละลายซึ่งศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามเช็คเป็นเงิน 1,800,000 บาท เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นควรยกคำขอรับชำระหนี้เสียทั้งสิ้น

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ฟังได้ว่า จำเลยที่ 3 ยืมเงินจากเจ้าหนี้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2521 จำนวน 1,000,000 บาท โดยมีได้ทำสัญญากู้ไว้ แต่จำเลยที่ 3 ส่งจ่ายเช็คชำระหนี้ให้แทน หลังจากนั้นมีการยืมเงินกันอีก 2-3 ครั้ง และเช็คที่เจ้าหนี้รับไว้สามารถเรียกเก็บเงินได้ทุกครั้ง ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2522 จำเลยที่ 3 ส่งจ่ายเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา วรจักร เลขที่ 0177780 จำนวนเงิน 1,800,000 บาทให้เจ้าหนี้ เพราะก่อนหน้านี้ จำเลยที่ 3 ได้ยืมเงินไปหลายครั้งรวมเป็นเงิน 1,800,000 บาท เช็คดังกล่าวไม่ได้ลงวันที่ ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 หลังจากนั้นจำเลยที่ 3 ได้ชำระดอกเบี้ยให้บ้าง แต่ในระยะหลังขาดการติดต่อไปเจ้าหนี้จึงลงวันที่ในเช็คเอกสารหมายเลข 1 เป็นวันที่ 25 ตุลาคม 2526 แล้วนำไปเข้าบัญชีที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สำนักงานใหญ่เพื่อเรียกเก็บเงินแต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินโดยให้เหตุผลว่าโปรดติดต่อผู้ส่งจ่ายปรากฏตามใบคืนเช็ค เอกสารหมายเลข 2 เมื่อเจ้าหนี้ทราบว่าจำเลยที่ 3 ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจึงมายื่นคำขอรับชำระหนี้ คดีมีปัญหาว่าเช็คเลขที่ 0177780 ส่งจ่ายเงิน 1,800,000 บาท จึงเป็นเช็คลงวันที่ 25 ตุลาคม 2526 อันเป็นเวลาภายหลังวันที่ ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ (จำเลยที่ 3) เจ้าหนี้จะขอรับชำระหนี้ได้หรือไม่

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฎีกาว่า มูลหนี้กู้ยืมเกิดขึ้นก่อนที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ แต่ไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือยอมฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ ส่วนเช็คนั้น ตราบใดที่ยังไม่ได้ลงวันที่มูลหนี้ยังไม่เกิดขึ้น เจ้าหนี้เป็นผู้ลงวันที่ในเช็คเป็นเวลา หลังจากวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ต้องถือว่ามูลหนี้ตามเช็คเกิดหลังวันที่ ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เจ้าหนี้ไม่อาจขอรับชำระหนี้ได้ พิจารณาดูแล้วเห็นว่า การที่ จำเลยที่ 3 ยืมเงินจากเจ้าหนี้ผู้ขอรับชำระหนี้ไปและส่งจ่ายเช็คเอกสารหมายเลข 1 โดยไม่ได้ลงวันที่มอบให้เจ้าหนี้ไว้ นั่นถือได้ว่ามูลแห่งหนี้ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่จำเลยที่ 3 รับ

เงินไปและมอบเช็คให้แก่เจ้าหนี้ยึดถือไว้ วันที่ที่เจ้าหนี้ลงในเช็คเป็นวันเพียงที่
กำหนดจ่ายเงินตามเช็คที่เกิดจากมูลหนี้เดิมเท่านั้น เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ทรงเช็คย่อมมี
สิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามเช็คนั้นอยู่ แม้หนี้นั้นจะไม่ถึงกำหนดจ่ายเงินคิดวันที่ลงในเช็ค
เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 3 ได้รับเงินไปจากเจ้าหนี้และมอบเช็คดังกล่าวให้เจ้า
หนี้ยึดถือไว้ อันเป็นเวลาก่อนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้(จำเลยที่ 3) ต้องถือว่า
หนี้ตามเช็คดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าหนี้มีสิทธิขอรับ
ชำระหนี้ได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 94 และกรณีนี้
เจ้าหนี้มิได้ขอรับชำระหนี้ในฐานะเป็นเจ้าหนี้เงินยืม จึงไม่ต้องพิจารณาว่าหนี้เงินยืม
นั้นฟ้องร้องบังคับคดีได้หรือไม่ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นที่
อนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้เต็มตามจำนวนชอบแล้ว ฎีกาของเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน เจ้าหนี้ไม่ได้แก่ฎีกาจึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้นฎีกาให้".

(ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ